

河北省普通高等学校专升本考试

《法理学》考试说明

一、科目简介

《法理学》考试内容包括法的本体论、历史论、价值论、运行论、社会论、法治理论等。按照了解、理解和掌握三个层次进行考查。

二、具体内容与要求

（一）法学

- 1.了解法学的概念。
- 2.掌握法学的研究对象。
- 3.理解法学体系的形成与划分。
- 4.了解西方法学的历史。
- 5.了解中国法学的历史。

（二）法理学

- 1.了解法理学的研究对象。
- 2.理解法理学的性质。
- 3.了解学习法理学的意义。
- 4.掌握马克思主义法理学。

（三）法的概念

- 1.掌握马克思主义的法概念。
- 2.掌握法的基本特征。
- 3.了解资产阶级法学家关于法的本质的论述。
- 4.掌握马克思主义经典作家关于法的本质的论述。

（四）法的要素

- 1.了解法律概念。

- 2.掌握法律规则。
- 3.掌握法律原则。

(五) 法的渊源、分类和效力

- 1.了解法的渊源的概念。
- 2.掌握法的渊源的类别。
- 3.掌握当代中国法的渊源。
- 4.掌握法的分类。
- 5.理解法的效力。
- 6.掌握法的效力冲突及其解决原则。

(六) 中国特色社会主义法律体系

- 1.理解法律体系的概念和特点。
- 2.掌握法律部门及其划分标准。
- 3.掌握中国特色社会主义法律体系的基本框架。
- 4.了解构建中国特色社会主义法律体系的目标。

(七) 法律关系

- 1.掌握法律关系的概念、特征和分类。
- 2.掌握法律关系主体。
- 3.掌握法律关系客体。
- 4.了解法律关系形成、变更和消灭的条件。
- 5.掌握法律事实的概念和种类。
- 6.理解法律行为的概念、特征。
- 7.掌握法律行为的结构、分类。

(八) 法律权利和法律义务

- 1.了解历史上的权利和义务观念。
- 2.理解权利与权力的关系。
- 3.掌握法律权利和法律义务。

（九）法律责任

- 1.理解法律责任的概念。
- 2.掌握法律责任的构成要件。
- 3.了解法律责任的分类。
- 4.掌握法律责任认定与归结的原则。
- 5.掌握法律责任的减轻与免除。

（十）法律程序

- 1.了解法律程序的概念。
- 2.理解法律程序对法律行为的调整方式。
- 3.掌握正当法律程序的构成要件。
- 4.了解正当法律程序的价值。

（十一）法律方法

- 1.掌握法律解释。
- 2.掌握法律推理。
- 3.了解法律论证。

（十二）法的历史

- 1.了解两种对立的法的起源观。
- 2.理解法产生的基本标志。
- 3.理解法的起源的一般规律。
- 4.理解法和原始习惯的区别。
- 5.了解奴隶社会法律制度。
- 6.了解封建社会法律制度。
- 7.了解资本主义法律制度。
- 8.掌握社会主义法的产生、本质和作用。
- 9.掌握法系的概念、中华法系、英美法系、大陆法系。

（十三）法律演进和发展

- 1.了解法律演进的概念、理论模式和实践类型。
- 2.掌握法律演进的基本规律。
- 3.掌握法律继承的概念和特征。
- 4.理解法律继承的原因。
- 5.了解法律移植的概念。
- 6.理解法律移植的客观必然性和必要性。
- 7.掌握法律移植的主要形式。
- 8.了解全球化时代的法律发展趋势。

（十四）法的作用

- 1.了解法的作用的分类。
- 2.掌握法的规范作用。
- 3.了解法的社会作用。
- 4.掌握法的作用的局限性。

（十五）法的价值

- 1.理解法的价值。
- 2.了解秩序的含义。
- 3.掌握法的秩序价值。
- 4.了解自由的含义。
- 5.掌握法的自由价值。
- 6.了解平等的含义。
- 7.掌握法的平等价值。
- 8.了解正义的含义。
- 9.理解法的正义价值。
- 10.了解人权的含义。
- 11.了解法的人权价值。

（十六）中国社会主义立法

- 1.掌握立法的概念。

- 2.掌握中国社会主义立法的指导原则。
- 3.掌握中国的立法体制。
- 4.理解中国立法权限的划分。
- 5.了解全国人大及其常委会的立法程序。

(十七) 中国社会主义法律实施

- 1.了解法律实施的概念。
- 2.掌握执法。
- 3.掌握司法。
- 4.掌握守法。
- 5.理解法治监督。

(十八) 法与社会

- 1.理解法与社会的一般关系。
- 2.了解法与经济的一般关系。
- 3.了解建设社会主义法治经济的核心内涵和要求。
- 4.了解法与政治的一般关系。
- 5.理解法治与民主的关系。
- 6.了解推进社会主义政治文明建设的路径。
- 7.理解法治文化。
- 8.掌握法律意识的概念和分类。
- 9.掌握法与道德的关系。
- 10.了解法与宗教的关系。

(十九) 法治与法治国家建设

- 1.理解法治的含义。
- 2.掌握法治与法制。
- 3.掌握法治与德治。
- 4.了解我国依法治国基本方略的形成与发展。
- 5.了解全面依法治国的政治方向。

6.了解建设社会主义法治国家的历史任务。

7.了解习近平法治思想核心要义。

三、考试形式与参考题型

(一) 考试形式

考试采用闭卷、笔试形式，考试时间 90 分钟，满分 150 分。

(二) 参考题型

考试题型从单项选择题、多项选择题、简答题、案例题、材料题等类型中选择，也可以采用其他符合本科目考试要求的题型。